

Reglamento del Fondo de Utilidad Pública

Artículo I. Del propósito

Asociación Credimujer fue declarada organización de Utilidad Pública el día 25 de octubre de 1988 mediante decreto ejecutivo N°18729-J publicado en la Gaceta N°10 del 13 de enero de 1989.

Según la Ley de Asociaciones N°218 del 8 de agosto de 1939 y sus reformas, en su artículo 32, confiere al Poder Ejecutivo la potestad de declarar de Utilidad Pública las Asociaciones simples, federadas y confederadas, cuyo desarrollo y actividades sean particularmente útiles para los intereses del Estado y llenen una necesidad social.

Dentro de los fines que persigue Credimujer se encuentra: - facilitar un mecanismo que asegure la disponibilidad de crédito de inversión y capital operacional a las empresas nuevas o establecidas de mujeres, incluyendo un mecanismo de aval o fondo de garantía y fortalecer e impulsar grupos productivos de mujeres en diversas comunidades del país a través del crédito y la capacitación.

Indica el decreto que los programas dirigidos a la capacitación y la obtención de crédito de la mujer que ejecuta la Asociación se traducen en importantes beneficios para este importante sector de la población. Que dichas actividades llevadas a cabo por Credimujer son particularmente útiles para los intereses del Estado al cumplir con importantes actividades dirigidas al mejoramiento socio económico de las mujeres, por lo que se hace merecedora del apoyo y confianza del Estado costarricense.

Continúa citando el artículo 32 de la Ley de Asociaciones: “... *Las asociaciones reconocidas como de utilidad pública podrán gozar de las franquicias y concesiones administrativas y económicas que, para cumplir con sus fines, el Poder Ejecutivo les otorgue. En cualquier momento, el Ministerio de Justicia y Paz revocará este beneficio, si desaparecen los motivos por los cuales fue concedido. Este Ministerio llevará los controles de las asociaciones declaradas de utilidad pública y les exigirá informes anuales.*”

Dentro de las concesiones económicas que cita el artículo 32 se encuentra la exoneración del pago del impuesto sobre la renta el cual debe transformarse en algún beneficio para el aprovechamiento de la sociedad o grupos de atención de Credimujer.

Ante esta situación, en el año 2013, la Junta Directiva de Credimujer aprueba la creación del “Fondo de Utilidad Pública” que se constituye en un fondo de garantía para operaciones de crédito de clientes a los que se les dificulta aportar colateral para tramitar un préstamo.

El presente reglamento regula la forma en la que se utilizarán los recursos del “Fondo de Utilidad Pública” en beneficio de los microempresarios a los que se les dificulta acceder al crédito por falta de garantía.

Artículo II. Del objetivo

Establecer la forma en la que se administrará el Fondo de Utilidad Pública en los siguientes aspectos: a- registro de movimientos contables; b- asignación de recursos económicos para el crecimiento del fondo; c- capacitación; d- tipos de crédito que se

Reglamento del Fondo de Utilidad Pública

avalan con el fondo y e- castigo del fondo por incumplimiento de pago en las operaciones de crédito.

Artículo III. De los aportes del fondo

El Fondo de Utilidad Pública se constituye en un fondo de garantías el cual se acumula a partir del aporte del treinta (30) por ciento del excedente anual neto que genera Credimujer y que es el equivalente al impuesto sobre la renta que se debería pagar a hacienda en caso de no contarse con la declaratoria de utilidad pública.

El treinta (30) por ciento de los excedentes anuales netos de Credimujer se constituyen en los aportes para el crecimiento del fondo.

Artículo IV. Del registro de los movimientos contables

La cuenta Fondo de Utilidad Pública se constituirá en una cuenta del patrimonio. Al cierre de cada ejercicio anual, el Contador procederá calcular el treinta (30) por ciento del excedente acumulado y registrarlo en la cuenta Fondo de Utilidad Pública contra la cuenta 590001 Excedente / déficit acumulado para registrar el debido aporte.

Los gastos correspondientes a las capacitaciones según se estipulan en el artículo cinco, se registrarán contra la cuenta de patrimonio Fondo de Utilidad Pública.

Las operaciones castigadas contra el Fondo de Utilidad Pública se enviarán a cobro judicial. En caso de haber recuperación de cuentas, estas se registrarán en el ingreso por recuperación de cuentas de orden.

Artículo V. Del gasto por capacitaciones

Las capacitaciones financiadas por el fondo de utilidad pública estarán dirigidas exclusivamente a clientes actuales o potenciales de Credimujer.

La dirección ejecutiva deberá presentar la proyección del gasto para capacitaciones dentro del presupuesto general de ingresos y gastos que se presenta en el mes de octubre de cada año.

En ningún momento, este gasto puede exceder el monto del último aporte al fondo registrado en el cierre del período anterior. El monto presupuestado para capacitaciones deberá ir acorde con la estrategia que se quiera llevar para este efecto particular pudiendo ser la totalidad del monto del último aporte o un porcentaje de este.

Artículo VI. De los tipos de créditos garantizados

Los clientes que podrán optar por la garantía del Fondo de Utilidad Pública son aquellos que no aportan ningún colateral porque les es materialmente imposible. El Fondo de Utilidad Pública garantizará en un cien (100) por ciento los créditos que se formalicen sin ningún tipo de garantía o garantía moral.

Adicionalmente garantizará en un cien (100) por ciento aquellos créditos de clientes que a la hora de haberse formalizado contaban con garantía fiduciaria, hipotecaria o prendaria pero que a la hora de enviarse a pérdida la gestora de cobro judicial descarte por considerarlos incobrables.

Reglamento del Fondo de Utilidad Pública

Artículo VII. De los requisitos del cliente

El cliente debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Ser microempresario con una actividad en marcha no menor a seis (6) meses.
- Tener excelentes referencias crediticias.
- Estabilidad domiciliar no menor a cinco (5) años residiendo en casa propia o viviendo con terceros.
- Pasar por el proceso de otorgamiento de crédito de Credimujer.

Artículo VIII. De los montos garantizados

El Fondo de Utilidad Pública podrá garantizar la totalidad del primer crédito de un cliente siempre que sea inferior a lo que establece el reglamento de crédito para crédito emprendimiento. Por lo tanto, se establece este monto como monto máximo para el primer crédito.

En caso de mostrar buen registro de pagos en su historial crediticio, el cliente podrá optar por montos superiores graduales hasta el máximo que se establece en el reglamento de crédito en su artículo XII para créditos no hipotecarios.

Para montos superiores, se deberá contar con un acuerdo de Junta Directiva.

Artículo IX. Del apalancamiento del fondo

El Fondo de Utilidad Pública podrá ser apalancado en una relación de 1:1.5, lo que significa que cada colón del fondo respaldará uno punto cinco colones del monto del crédito.

(Modificado en sesión ordinaria 08-2023, acuerdo 3 del 21 de setiembre de 2023)

Artículo X: De la rendición de cuentas

Según lo establece el artículo 32 de la Ley de Asociaciones, el Ministerio de Justicia y Paz es el ente encargado de controlar y exigir informes a las organizaciones que gozan de la condición de ser declaradas de utilidad pública.

La Presidencia de Credimujer preparará un informe que deberá ser presentado a más tardar el 31 de marzo de cada año en donde deberá indicar y/o aportar lo siguiente:

- Proyectos realizados y su incidencia en el sector al que se dirigen las labores de Credimujer.
- Programas que están en vía de ejecución y proyecciones para el 2020.
- Nombre de personas físicas beneficiadas por los créditos y capacitaciones de Credimujer utilizando el Fondo de Garantía de Utilidad Pública.
- Informe contable actualizado indicando las sumas específicas a favor del sector al que está orientado Credimujer.
- Copia certificada de la declaración del Impuesto Sobre la Renta.
- Informe de Fiscalía.
- Listado de personas físicas y jurídicas que hayan realizado donaciones a favor de la Asociación a partir de la declaratoria de utilidad pública hasta la fecha.
- Indicar si se realizaron modificaciones a los estatutos.

Reglamento del Fondo de Utilidad Pública

- Actualización para atender notificaciones.
- Certificación de personería jurídica vigente.
- Indicación de si Asociación Credimujer ha enviado remesas al exterior.

Este informe es revisado por la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y Paz. La resolución sobre dicho informe se comunicará según los datos suministrados para atender notificaciones.

Al final de cada período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre, la Dirección Ejecutiva, según política de castigo de cartera, desglosará qué operaciones de crédito se castigarán contra el fondo de utilidad pública y cuales operaciones no para la debida aprobación de la Junta Directiva.

Fecha	Sesión	Artículo	Acuerdo
08/12/2021	11-2021	Artículo #2	Acuerdo #3